19 국가철도공단에 대한 감면율 축소(법 §63①,②)

1 개정개요

현 행	개 정 안
□ 국가철도공단 부동산 및 철도차량 지방세 감면	□ 감면율 축소 및 연장
○ 철도시설용 부동산 : 취득세 25%	○ (현행과 같음)
○ 국가 등 귀속 철도차량 및 부동산 : 취득세 · 재산세 (도시지역분 포함) 100% ※ 최소납부세제 배제	○ 국가 등 귀속 철도차량 및 부동산 : 취득세·재산세 100%(반대급부 無), 50%(반대급부 有) ※ 최소납부세제 배제
○ (일몰기한) 2025.12.31.	○ (일몰기한) 2028.12.31.

□ 개정내용

○ 교통 인프라 개선 등 공익성 고려하여 **감면을 3년 연장**하되,

- 지방세 특례 원칙에 따라 **목적세적 성격의 재산세 도시지역분 감면은 정비**
- 세목간 정합성(§73의2), 타 공공기관과의 형평성* 등을 고려하여 **반대급부 유·무에 따라 감면율 차등 적용**

※ **농어촌공사**(§13③), **LH**(§76②), **수자원공사**(§77②), **지방공기업**(§85의2①4)

○ 공단이 건설한 철도시설 등 **자산**과 그와 관련된 **부채**는 사업이 끝나는 때 **국가가 포괄적으로 승계하나**(「국가철도공단법」 §24조)

- 공단이 국가로부터 **철도시설관리권**을 **설정**받은 **철도시설**과 관련된 **부채**는 국가가 승계하지 않고 **공단**이 **선로사용료**를 받아 **회수**

※ 건설재원 마련을 위한 채권발행(공단) → **고속철도 건설(국비30% 공단70%)** → 국가 귀속 → 고속철도순이익(선로사용료-유지보수비-이자비용)으로 건설비 회수 (**공단 부채가 회수될때까지 장기간 철도시설관리권 설정**)

⇒ 공단이 **고속철도시설자산**을 **준공**하여 국가에 귀속시키고 「철도산업발전기본법」 §26에 따라 취득한 **고속철도시설관리권은 반대급부에 해당**

※ **일반철도**(국비100%) 및 **광역철도**(국비70%, 지방30%)에 공단의 목적사업인 **철도시설 유지관리를** 위해 **매년** 갱신되어 **설정**되는 **철도시설관리권의 경우는 반대급부 미해당**

❑ 적용요령

○ 이 법 시행(2026. 1. 1.) 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용(부칙 §2)

2 개정조문

<지방세특례제한법>

개정 전	개정 후
제63조(철도시설 등에 대한 감면) ① 「국가철도공단법」에 따라 설립된 국가철도공단(이하 이 조에서 "국가철도공단"이라 한다)이 「철도산업발전기본법」 제3조제2호에 따른 철도시설(같은 호 마목 및 바목에 따른 시설은 제외하며, 이하 이 항에서 "철도시설"이라 한다)용으로 직접 사용하기 위하여 취득하는 부동산에 대해서는 취득세의 100분의 25를 2025년 12월 31일까지 경감한다. ② 국가철도공단이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재산을 취득하는 경우에는 취득세 및 재산세(「지방세법」 제112조에 따른 부과액을 포함한다)를 각각 2025년 12월 31일까지 면제한다. <단서 신설>	제63조(철도시설 등에 대한 감면) ① ----------2028년 12월 31일----------. ② ----------재산세----------2028년 12월 31일----------. 다만, 국가, 지방자치단체 또는 「지방자치법」 제176조제1항에 따른

개정 전	개정 후
	지방자치단체조합(이하 “지방자치단체조합”이라 한다)에 귀속 또는 기부채납한 것의 반대급부로 국가, 지방자치단체 또는 지방자치단체조합이 소유하고 있는 부동산 또는 사회기반시설을 무상으로 양여받거나 귀속 또는 기부채납한 대상물의 무상사용권을 제공받는 경우(「철도산업발전기본법」 제26조에 따라 철도시설관리권을 설정받는 경우를 포함한다)에는 취득세 및 재산세의 100분의 50을 2028년 12월 31일까지 경감한다.
1. 국가, 지방자치단체 또는 「지방자치법」 제176조제1항에 따른 지방자치단체조합(이하 “지방자치단체조합”이라 한다)에 귀속 또는 기부채납하는 것을 조건으로 취득하는 「철도산업발전기본법」 제3조제4호에 따른 철도차량	1. ----------지방자치단체조합----------
2. (생 략)	2. (현행과 같음)

■ 법률 부칙

제2조(지방세 감면에 관한 적용례) ① 제8조제3항, 제31조제6항 각 호 외의 부분 본문, 제58조제4항, **제63조제2항·제3항** … 중략 …의 개정규정은 이 법 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.